

## राष्ट्रपति -

### • शासन प्रमुख का स्वरूप:

- **संवैधानिक राजतंत्र:** इसमें औपचारिक शासन प्रमुख राजा होता है, जैसे— ब्रिटेन, जापान।
- **संसदीय गणतंत्र:** इसमें formal head राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, जैसे— भारत, इटली, जर्मनी।
- **अध्यक्षात्मक / अर्द्ध अध्यक्षीय:** इसमें राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता, जैसे— फ्रांस, रूस, श्रीलंका।
- **कार्यपालिका की परिभाषा:** व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है।

### • कार्यपालिका के प्रकार:

- **संसदीय प्रणाली:** यह सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है जो विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता और उसके प्रति जवाबदेह होता है।
- **अर्द्ध अध्यक्षीय प्रणाली:** इसमें निर्वाचित राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है तथा प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है।
- **अध्यक्षात्मक प्रणाली:** यह एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें राष्ट्रपति देश के साथ-साथ सरकार का भी प्रमुख होता है और उसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है।

## 2. भारत में संवैधानिक स्थिति एवं संघ सरकार

- **संविधान का भाग-V:** भाग-V (अनुच्छेद 52 से 151) में संघ सरकार का उल्लेख है।
- **संघीय कार्यपालिका:** भाग-V के प्रथम अध्याय (अनुच्छेद 52 से 78) में इसका वर्णन है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् तथा महान्यायवादी शामिल हैं।
- **दोहरी कार्यपालिका:** भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण दो प्रकार की कार्यपालिका है—
  - **औपचारिक / संवैधानिक प्रधान:** राष्ट्रपति (Head of the State / राष्ट्र का प्रमुख)।
  - **वास्तविक कार्यपालिका:** प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् (Head of the Government / सरकार का मुखिया)।

## 3. प्राथमिक संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 52 एवं 53)

- **अनुच्छेद 52:** भारत में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था करता है। इसके अनुसार "भारत का एक राष्ट्रपति होगा।" यह संविधान का सबसे छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है।
- **अनुच्छेद 53 (1):** "संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।"
- विशेष: अनु. 53(1) की शब्दावली 'भारत शासन अधिनियम 1935' की धारा 7 से काफी प्रभावित है।
- **अनुच्छेद 53 (2):** संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश (Supreme Command) राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा।
- तात्पर्य: राष्ट्रपति अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार ही कर सकता है।

## राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों की तालिका

- **अनुच्छेद 52:** भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
- **अनुच्छेद 53:** संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
- **अनुच्छेद 54:** राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल
- **अनुच्छेद 55:** राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली
- **अनुच्छेद 56:** राष्ट्रपति का कार्यकाल।
- **अनुच्छेद 57:** राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता।
- **अनुच्छेद 58:** राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ/योग्यताएँ।
- **अनुच्छेद 59:** राष्ट्रपति पद हेतु शर्तें।
- **अनुच्छेद 60:** राष्ट्रपति द्वारा शपथ।
- **अनुच्छेद 61:** राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया।
- **अनुच्छेद 62:** राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय।
- **अनुच्छेद 65:** राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन।
- **अनुच्छेद 70:** अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन।
- **अनुच्छेद 71:** राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय।
- **अनुच्छेद 72:** राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति।

## 5. राष्ट्रपति से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद

- **अनुच्छेद 77:** भारत सरकार के कार्य के संचालन हेतु उपबंध।
- **अनुच्छेद 79:** राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है।
- **अनुच्छेद 85:** संसद के सत्र, सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन।
- **अनुच्छेद 86:** सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार।
- **अनुच्छेद 87:** संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण।
- **अनुच्छेद 103:** सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय।
- **अनुच्छेद 108:** संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
- **अनुच्छेद 111:** संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति।
- **अनुच्छेद 123:** राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
- **अनुच्छेद 143:** सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
- **अनुच्छेद 201:** राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति।
- **अनुच्छेद 352:** राष्ट्रीय आपातकाल।
- **अनुच्छेद 356:** राष्ट्रपति शासन।
- **अनुच्छेद 360:** वित्तीय आपातकाल।
- **अनुच्छेद 361:** राष्ट्रपति के विशेषाधिकार।

## 1. राष्ट्रपति पद की योग्यताएँ (अनुच्छेद 58)

- **आवश्यक अर्हताएँ:**
  1. वह भारत का नागरिक हो। (संविधान में केवल सामान्य नागरिकता अपेक्षित है, जन्म से नागरिक होना अनिवार्य नहीं है)।
  2. वह **35 वर्ष** की आयु पूर्ण कर चुका हो।
  3. वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
  4. किसी लाभ के पद (Office of Profit) पर आसीन न हो।
- **लाभ के पद के अपवाद (अनुच्छेद 58):** निम्नलिखित चार पदों पर आसीन व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ने से पूर्व त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इन्हें लाभ का पद नहीं माना जाता है:
  1. राष्ट्रपति
  2. उपराष्ट्रपति (राज्यसभा का सभापति)
  3. राज्यों के राज्यपाल
  4. केंद्र अथवा राज्य सरकार के मंत्री
- (नोट: यदि कोई व्यक्ति इनके अलावा किसी अन्य लाभ के पद पर है, तो उसे चुनाव लड़ने से पूर्व त्यागपत्र देना होगा)।

## राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल (अनुच्छेद 54)

- **अप्रत्यक्ष निर्वाचन:** राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मण्डल (Electoral College) द्वारा किया जाता है।
- **निर्वाचक मण्डल में शामिल होने वाले सदस्य:**
  1. **संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य:** कुल **776** सदस्य (लोकसभा के 543 + राज्यसभा के 233)
  2. **राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य:** वर्तमान में 28 राज्यों की विधानसभाओं के कुल **3,933** निर्वाचित सदस्य।
  3. **संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य:**
    - **70वें संविधान संशोधन, 1992** द्वारा दिल्ली (70 सदस्य) और पुडुचेरी (30 सदस्य) की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया।
    - जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों को शामिल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी (2022 के चुनाव में इन्होंने भाग नहीं लिया था)।
- **वर्तमान कुल निर्वाचक:** 776 सांसद + 4,033 विधायक = **4,809** मतदाता (जम्मू-कश्मीर के 90 सदस्य अभी शामिल नहीं हैं)।

- निर्वाचक मण्डल में शामिल न होने वाले सदस्य

- संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य
- राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य
- राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य

- विशेष तथ्य:

- मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग (Impeachment) प्रक्रिया में भाग लेते हैं।
- राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं।
- तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन पहले आंग्ल-भारतीय व्यक्ति थे, जिन्होंने निर्वाचित सदस्य के रूप में 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था।

### मत मूल्य एवं निर्धारण का सिद्धांत (अनुच्छेद 55)

- जनसंख्या आधार:** विधायकों के मत मूल्य निर्धारण के लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 1971 की जनगणना को आधार माना गया।
- 84वें संविधान संशोधन, 2001** के द्वारा इसे **2026 ई. के बाद होने वाली जनगणना** तक के लिए यथावत कर दिया गया है।

$$\text{एक विधायक का मत मूल्य} = \frac{\text{राज्य की कुल जनसंख्या}}{\text{राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य}} \times \frac{1}{1000}$$

- राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य: **129**
- सर्वाधिक मत मूल्य:** उत्तर प्रदेश (208)
- न्यूनतम मत मूल्य:** सिक्किम (7)
- समान मत मूल्य वाले राज्य:** तमिलनाडु व झारखंड (176), कर्नाटक व मध्य प्रदेश (131), राजस्थान व छत्तीसगढ़ (129), पंजाब व असम (116), अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम (8)
- एकरूपता का सिद्धांत (अनुच्छेद 55(1)):** अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व में यथासाध्य एकरूपता लाने के लिए विधायकों के मत मूल्य हेतु अपनाया जाता है।
- समतुल्यता का सिद्धांत:** संघ और राज्यों के बीच समतुल्यता बनाए रखने के लिए सभी विधानसभाओं के कुल मत मूल्य का भार संसद सदस्यों के कुल मत मूल्य के बराबर रखा जाता है।

### 2 एक सांसद का मत मूल्य

$$= \frac{\text{सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का कुल योग}}{\text{संसद के निर्वाचित सदस्य (776)}}$$

- वर्तमान में एक सांसद के मत का मूल्य **708** निर्धारित है।
- संसद की विधि शक्ति (अनुच्छेद 71(3)):** संसद ने 1952 में अधिनियम पारित किया, जिसमें 1974, 1977 और 1997 में संशोधन किए गए। इसके साथ ही 'राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974' लागू हैं।
- प्रस्तावक एवं समर्थक:** प्रत्याशी का नामांकन पत्र निर्वाचक मण्डल के कम से कम **50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित** तथा **50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित** होना अनिवार्य है।
- निर्वाचन अधिकारी:** लोकसभा महासचिव तथा राज्यसभा महासचिव बारी-बारी से यह दायित्व निभाते हैं।
- जमानत राशि:** ₹15,000 (भारतीय रिजर्व बैंक में जमा)। वैध मतों का **1/6 भाग से कम** मत मिलने पर यह जमानत राशि जब्त हो जाती है।

### निर्वाचन प्रणाली (अनुच्छेद 55)

- निर्वाचन पद्धति:** आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की **एकल संक्रमणीय मत पद्धति** (Single Transferable Vote System / हेयर प्रणाली) तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है।
- न्यूनतम कोटा (Quotas):** जीत के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य है:

### 3 न्यूनतम कोटा

$$= \frac{\text{डाले गए वैध मतों की संख्या}}{2} + 1$$

- निर्वाचन विवाद (अनुच्छेद 71(1)):** निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद का निर्णय केवल **उच्चतम न्यायालय** करेगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।
- कार्यों की वैधता (अनुच्छेद 71(2)):** यदि चुनाव को शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो उस दौरान राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध रहते हैं।
- 39वाँ संविधान संशोधन 1975 (अनुच्छेद 71(4)):** निर्वाचक मण्डल में किसी स्थान की रिक्ति के आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती।

### राष्ट्रपति का कार्यकाल (अनुच्छेद 56)

- **पदावधि (अनुच्छेद 56):** राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से **5 वर्ष** की अवधि तक पद धारण करता है।
- **त्यागपत्र:** राष्ट्रपति किसी भी समय अपना त्यागपत्र **उपराष्ट्रपति** को संबोधित करके दे सकता है।
- **प्रक्रिया:** उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र की सूचना यथाशीघ्र **लोकसभा अध्यक्ष** को देता है।
- **विशेष:** यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तब भी त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही संबोधित किया जाता है।
- **पुनर्निर्वाचन की पात्रता (अनुच्छेद 57):** 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति के बाद कोई व्यक्ति पुनः राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है।
- **डॉ. राजेंद्र प्रसाद** भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो दो कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं।

### पद हेतु शर्तें एवं उपलब्धियाँ (अनुच्छेद 59)

- **सदन का सदस्य न होना (अनुच्छेद 59(1)):** राष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि कोई सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तो पद ग्रहण की तिथि से उसका सदन में स्थान रिक्त माना जाएगा।
- **अन्य लाभ का पद नहीं (अनुच्छेद 59(2)):** राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
- **वेतन एवं शासकीय आवास (अनुच्छेद 59(3) व 59(4))**
  - राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय आवासों के उपयोग का हकदार होता है।
  - वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन **₹5,00,000 प्रति माह** निर्धारित है। सेवानिवृत्ति के उपरांत वेतन का 50% पेंशन के रूप में देय होता है।
  - वेतन, भत्ते तथा पेंशन **भारत की संघित निधि** पर भारित व्यय हैं। पदावधि के दौरान इनमें कोई हानिकारक कटौती नहीं की जा सकती।
- **शासकीय निवास स्थल:**
  - **औपचारिक आवास:** राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स (दिल्ली)
  - **ग्रीष्मकालीन आवास:** 'द रिट्रीट', छरबरा, शिमला (हिमाचल)
  - **अन्य आवास:** 'राष्ट्रपति निलयम', हैदराबाद (तेलंगाना)

### राष्ट्रपति द्वारा शपथ (अनुच्छेद 60)

- **शपथ ग्रहण स्थल:** राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के **वरिष्ठतम न्यायाधीश** के समक्ष शपथ लेता है।
- **शपथ का प्रारूप:** राष्ट्रपति की शपथ के प्रारूप का उल्लेख सीधे **अनुच्छेद 60** में किया गया है (तीसरी अनुसूची में नहीं)।

### महाभियोग की प्रक्रिया (अनुच्छेद 61)

- **संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 56(1)(b) व 61):** राष्ट्रपति को केवल **"संविधान के उल्लंघन/अतिक्रमण"** के आधार पर महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
- **स्रोत:** महाभियोग का प्रावधान अमेरिका/आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है।
- **प्रक्रिया के चरण:**
  1. **प्रस्ताव लाना:** महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में लाया जा सकता है।
  2. **पूर्व सूचना एवं हस्ताक्षर:** प्रस्ताव पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के **1/4 सदस्यों** के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को **14 दिन पूर्व** लिखित सूचना देना अनिवार्य है।
  3. **प्रथम सदन में पारित होना:** प्रथम सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के **2/3 विशेष बहुमत** से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है।
  4. **द्वितीय सदन द्वारा जाँच:** दूसरा सदन आरोपों की स्वयं जाँच करता है या जाँच करवाता है। राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से पक्ष रखने का अधिकार है।
  5. **अंतिम स्वीकृति:** यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या के कम से कम **2/3 बहुमत** से प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, तो उसी तिथि से राष्ट्रपति पदमुक्त माना जाता है।
- **विशेष तथ्य:**
  - महाभियोग एक **अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया** है।
  - इसमें संसद के **निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य** भाग लेते हैं (जबकि विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते)।
  - भारतीय संविधान में 'महाभियोग' (Impeachment) शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है।
  - अब तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है।

### आकस्मिक पदरिक्ति (अनुच्छेद 62):

- मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति की स्थिति में **6 माह के भीतर** नया निर्वाचन कराना अनिवार्य है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पूरे **5 वर्ष** के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।
- **कार्यवाहक राष्ट्रपति (अनुच्छेद 65):** राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
- **अन्य आकस्मिकताएँ (अनुच्छेद 70):** राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने पर संसद ने 'राष्ट्रपति (कृत्य निर्वहन) अधिनियम, 1969' बनाया, जिसके तहत भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) या वरिष्ठतम न्यायाधीश दायित्व निभाता है।
- ऐतिहासिक उदाहरण (1969): डॉ. जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति वी. वी. गिरि के इस्तीफे पर तत्कालीन CJI **एम. हिदायतुल्ला** ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था।
- **संवैधानिक विशेषाधिकार (अनुच्छेद 361):**
  - राष्ट्रपति अपने किसी भी कार्य या कर्तव्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा (अनुच्छेद 361(1))।
  - पदावधि के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई आपराधिक/दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती (अनुच्छेद 361(2))।
  - किसी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी या कारावास का आदेश जारी नहीं किया जा सकता (अनुच्छेद 361(3))।
  - दीवानी मामले में 2 माह पूर्व लिखित सूचना देने के बाद ही कार्यवाही की जा सकती है (अनुच्छेद 361(4))।

### राष्ट्रपति की शक्तियाँ

#### 1. कार्यपालिका शक्तियाँ (Executive Powers)

- **संवैधानिक प्रमुख (अनुच्छेद 53):** संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। शासन के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं।
- **महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ:**
  - प्रधानमंत्री [अनुच्छेद 75(1)] तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री [अनुच्छेद 75(1)]।
  - राज्यों के राज्यपाल (अनुच्छेद 155)।
  - संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल व प्रशासक (अनुच्छेद 239) तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री व मंत्री (अनुच्छेद 239AA)।
  - उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश (अनुच्छेद 124 व 217)।
  - भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक - CAG (अनुच्छेद 148)।
  - संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य (अनुच्छेद 316)।
  - मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त (अनुच्छेद 324)।
  - भारत का महान्यायवादी - Attorney General (अनुच्छेद 76)।
- **पद से हटाने की शक्ति:**
  - **प्रसादपर्यंत:** संघ के मंत्री, महान्यायवादी, राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल/प्रशासक एवं दिल्ली के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
  - **संसद के समावेदन पर:** SC व HC के न्यायाधीश, CAG, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा राज्य चुनाव आयुक्त।
  - **सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर:** UPSC, संयुक्त लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य।
- **शासन संचालन एवं नियम (अनुच्छेद 77):** भारत सरकार के कार्य संचालन तथा मंत्रियों में कार्य आवंटन के लिए राष्ट्रपति नियम बनाता है। राष्ट्रपति ने 'भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961' बनाए हैं।
- **विभिन्न आयोगों का गठन:** अंतरराज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263), वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) तथा राजभाषा आयोग (अनुच्छेद 344) का गठन करता है।

## 2. विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)

- **संसद का अभिन्न अंग (अनुच्छेद 79):** राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है।
- **सत्र आहूत करना, सत्रावसान व विघटन (अनुच्छेद 85) :**
  - समय-समय पर संसद के सत्र को बुलाता (Summon) है तथा सत्रावसान करता है।
  - संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम **6 माह** से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता।
  - प्रधानमंत्री की सलाह पर **लोकसभा का विघटन** (भंग) कर सकता है (राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता)।
- **अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार (अनुच्छेद 86)** राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण दे सकता है तथा किसी लंबित विधेयक पर संसद को संदेश भेज सकता है।
- **विशेष अभिभाषण (अनुच्छेद 87):** प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र (बजट सत्र) के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विशेष अभिभाषण देता है। यह अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है।
- **संयुक्त बैठक बुलाना (अनुच्छेद 108):** साधारण विधेयक पर गतिरोध दूर करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करता है (अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है)।
- **सांसदों की अयोग्यता का निर्णय (अनुच्छेद 103):** दलबदल को छोड़कर अन्य अयोग्यता संबंधी विवादों का निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है (दलबदल का निर्णय पीठासीन अधिकारी करता है)।
- **सदस्यों का मनोनयन (अनुच्छेद 80(3)):** कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से **12 सदस्यों** को राज्यसभा में मनोनीत करता है। (नोट: अनु. 331 के तहत 2 आंग्ल-भारतीयों के मनोनयन का प्रावधान 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया है)।
- **पूर्व सिफारिश/अनुमति वाले विधेयक**
  1. नए राज्यों के गठन, नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन संबंधी विधेयक (अनुच्छेद 3)।
  2. धन विधेयक एवं वित्त विधेयक [अनुच्छेद 117(1)]।
  3. ऐसे कर से संबंधित विधेयक जिसमें राज्य हितबद्ध हों [अनुच्छेद 274(1)]।

- **अनुच्छेद 111:** संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है या (यदि धन विधेयक नहीं है तो) पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।
- **संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368): 24वें संविधान संशोधन 1971** द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देगा ही; इसे पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता।

## वीटो शक्ति

- **आत्यांतिक वीटो (Absolute Veto):** विधेयक पर अपनी अनुमति रोक लेना, जिससे विधेयक समाप्त हो जाता है (उदा. 1954 में डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा PEPSU विनियोग विधेयक पर)।
- **निलंबनकारी वीटो (Suspensive Veto):** विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को लौटाना। यदि संसद पुनः साधारण बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति अनुमति देने हेतु बाध्य है (उदा. 2006 में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा लाभ का पद विधेयक पर)। (धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक पर यह प्रयोग नहीं हो सकता)।
- **जेबी वीटो / पॉकेट वीटो (Pocket Veto):** विधेयक पर अनिश्चितकाल के लिए कोई प्रतिक्रिया न देना। वर्ष 1986 में **ज्ञानी जैल सिंह** ने 'भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक' पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था।

## सैन्य एवं वैदेशिक शक्तियाँ

- **सैन्य शक्ति:** राष्ट्रपति तीनों सेनाओं (स्थल, जल, नभ) का सर्वोच्च सेनापति (Supreme Commander) होता है। वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग कानून के अनुसार ही कर सकता है। युद्ध तथा शांति की घोषणा करने और सेनाओं के प्रयोग का अधिकार केवल संसद द्वारा स्वीकृत विधि के अनुसार होता है।
- **वैदेशिक शक्ति:** भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों में राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ व समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं।

## 2. वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers)

- **वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट):** राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष का आय-व्यय का विवरण (अनुच्छेद 112) रखवाता है।

- **धन/वित्त मांगें:** राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद से किसी प्रकार की धन की मांग नहीं की जा सकती (अनुच्छेद 113 व 117)।
- **आकस्मिक निधि:** भारत की आकस्मिक निधि (Contingency Fund of India) राष्ट्रपति के अधीन होती है (अनुच्छेद 267)।
- **वित्त आयोग का गठन (अनुच्छेद 280):** प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है तथा उसकी सिफारिशों के आधार पर करों की आय का केंद्र व राज्यों के मध्य बंटवारा करवाता है।

### 3. न्यायिक शक्तियां (Judicial Powers)

- **सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श (अनुच्छेद 143)**
  - **अनुच्छेद 143(1):** विधि या तथ्य के सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय राय देने के लिए बाध्य नहीं है।
  - **अनुच्छेद 143(2):** संविधान लागू होने से पूर्व की संधियों / समझौतों से संबंधित विवादों पर राय माँगने पर सर्वोच्च न्यायालय राय देने हेतु बाध्य है।
  - **नोट:** दोनों ही मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है।
- **क्षमादान की शक्ति (अनुच्छेद 72):** राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा, संध सूची के कानून के उल्लंघन तथा मृत्युदंड के सभी मामलों में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है।
  - **पूर्ण क्षमा (Pardon):** अपराध और सजा दोनों पूरी तरह समाप्त
  - **लघुकरण (Commutation):** सजा का स्वरूप बदलकर कम करना (जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना)।
  - **परिहार (Remission):** सजा की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि कम करना (जैसे 10 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना)।
  - **विराम (Respite):** विशेष परिस्थिति (गर्भवती महिला, बीमारी आदि) के कारण सजा में कमी करना।
  - **प्रविलंबन (Reprieve):** मृत्युदंड पर दया याचिका विचाराधीन होने के समय सजा के निष्पादन पर अस्थायी रोक लगाना।

### 4. स्वविवेकीय शक्तियां (Discretionary Powers)

- **सूचना प्राप्त करने का अधिकार (अनुच्छेद 78):** प्रधानमंत्री से शासन व मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी मांगना।
- **पुनर्विचार हेतु लौटाना:** मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है (यदि पुनः वही सलाह दी जाए तो राष्ट्रपति मानने हेतु बाध्य है)।
- **त्रिशंकु लोकसभा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति:** चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में अपने विवेक से किसी नेता को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित करना।
- **पॉकेट/जेबी वीटो:** संसद द्वारा पारित विधेयक पर अनिश्चितकाल के लिए कोई निर्णय न लेना।

### 5. आपातकालीन शक्तियां

#### राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352):

- **आधार:** युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह (44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द जोड़ा गया)।
  - **स्वीकृति:** मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर जारी होता है। 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित होना अनिवार्य है।
  - **प्रभाव:** संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है (केवल युद्ध/बाह्य आक्रमण की स्थिति में)। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है (अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर)।
2. **राष्ट्रपति शासन / संवैधानिक तंत्र की विफलता (अनुच्छेद 356):**
- **आधार:** राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्यथा यह समाधान हो जाने पर कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है (तथा अनु. 365 के तहत केंद्र के निर्देशों का पालन न करने पर)।
  - **स्वीकृति:** 2 माह के भीतर संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। एक बार में 6 माह तथा अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रह सकता है।

### 3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360):

- **आधार:** भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख खतरे में हो।
- **स्वीकृति:** 2 माह के भीतर संसद के साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदन अनिवार्य।
- **विशेष:** भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है।

### भारत के राष्ट्रपतियों की सूची

- **सृजन तिथि:** भारत में राष्ट्रपति का पद **26 जनवरी 1950** को सृजित हुआ। इसी दिन डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया (जिनका चुनाव 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा किया गया था)।
- **गवर्नर जनरल का पद:** स्वतंत्रता के बाद (15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक) दो गवर्नर जनरल रहे—

1. लॉर्ड माउंटबेटन (1947 - 1948)
2. सी. राजगोपालाचारी (1948 - 1950)

### राष्ट्रपतियों की क्रमिक सूची (1952 से वर्तमान)

#### 1. डॉ. राजेंद्र प्रसाद (13 मई 1952 – 13 मई 1962)

- भारत के प्रथम तथा सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति।
- एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण किए।
- 1954 में PEPSU विनियोग विधेयक पर आत्यांतिक वीटो (Absolute Veto) का प्रयोग किया।

#### 2. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (13 मई 1962 – 13 मई 1967)

- प्रथम राष्ट्रपति जो इससे पूर्व 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके थे।
- इनके कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल (1962 भारत-चीन युद्ध) की घोषणा हुई।
- पद धारण करने से पूर्व (1954 में) 'भारत रत्न' से सम्मानित पहले राष्ट्रपति।

#### 3. डॉ. जाकिर हुसैन (13 मई 1967 – 03 मई 1969)

- प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई (सबसे न्यूनतम कार्यकाल)।
- **विशेष:** इनकी मृत्यु के बाद **वी. वी. गिरि** प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति (3 मई 1969 – 20 जुलाई 1969) बने। वी. वी. गिरि द्वारा इस्तीफा देने पर भारत के तत्कालीन **CJI एम. हिदायतुल्ला** कार्यवाहक राष्ट्रपति (20 जुलाई 1969 – 24 अगस्त 1969) बने।

#### 4. वी. वी. गिरि (24 अगस्त 1969 – 24 अगस्त 1974)

- निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की और द्वितीय चरण की मतगणना से विजयी होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति।
- कार्यवाहक राष्ट्रपति और बाद में निर्वाचित राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति।
- इनके कार्यकाल में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल (3 दिसंबर 1971) घोषित हुआ।

#### 5. फखरुद्दीन अली अहमद (24 अगस्त 1974 – 11 फरवरी 1977)

- पद पर रहते हुए निधन होने वाले दूसरे राष्ट्रपति। इनकी मृत्यु के बाद **बी. डी. जत्ती** कार्यवाहक राष्ट्रपति बने।
- तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल (25 जून 1975 - आंतरिक अशांति के आधार पर) इन्हीं के कार्यकाल में लागू हुआ।

#### 6. नीलम संजीव रेड्डी (25 जुलाई 1977 – 25 जुलाई 1982)

- भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति।
- पूर्व में 2 बार लोकसभा अध्यक्ष तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे।

#### 7. ज्ञानी जैल सिंह (25 जुलाई 1982 – 25 जुलाई 1987)

- 'भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, 1986' पर **पॉकेट वीटो (Pocket Veto)** का प्रयोग किया।
- गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) के महासचिव (1983-86) रहे।

#### 8. रामास्वामी वेंकटरमन / आर. वेंकटरमन (25 जुलाई 1987 – 25 जुलाई 1992)

- अपने कार्यकाल में सर्वाधिक 4 प्रधानमंत्रियों (राजीव गांधी, वी. पी. सिंह, चंद्रशेखर व पी. वी. नरसिम्हा राव) का कार्यकाल देखा।

9. डॉ. शंकर दयाल शर्मा (25 जुलाई 1992 – 25 जुलाई 1997)

- प्रथम वरीयता की मर्तों की गणना में सबसे कम अंतराल से जीतने वाले राष्ट्रपति।

10. डॉ. के. आर. नारायणन (25 जुलाई 1997 – 25 जुलाई 2002)

- प्रथम दलित राष्ट्रपति।
- पद पर रहते हुए मताधिकार (वोट) का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति।

11. डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम (25 जुलाई 2002 – 25 जुलाई 2007)

- जीवन में किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य न रहने वाले प्रथम गैर-राजनीतिक राष्ट्रपति।

12. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (25 जुलाई 2007 – 25 जुलाई 2012)

- भारत की राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति।
- पूर्व में राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी थीं।

13. प्रणव मुखर्जी (25 जुलाई 2012 – 25 जुलाई 2017)

- योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री रह चुके थे।

14. रामनाथ कोविंद (25 जुलाई 2017 – 25 जुलाई 2022)

- देश के 15वें राष्ट्रपति (व्यक्तिगत रूप से 14वें) एवं द्वितीय दलित राष्ट्रपति।
- चुनाव के समय बिहार के राज्यपाल थे।

15. द्रौपदी मुर्मू (25 जुलाई 2022 से निरंतर)

- जनजातीय समाज (संथाल समुदाय) से आने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति तथा देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति।
- स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली तथा सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति।
- पूर्व में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल (2015–2021) रही हैं।

उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी रहे (6 व्यक्तित्व)

1. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (उपराष्ट्रपति: 1952-62 | राष्ट्रपति: 1962-67)
2. डॉ. जाकिर हुसैन (उपराष्ट्रपति: 1962-67 | राष्ट्रपति: 1967-69)
3. वी. वी. गिरि (उपराष्ट्रपति: 1967-69 | राष्ट्रपति: 1969-74)
4. आर. वेंकटरमन (उपराष्ट्रपति: 1984-87 | राष्ट्रपति: 1987-92)
5. शंकर दयाल शर्मा (उपराष्ट्रपति: 1987-92 | राष्ट्रपति: 1992-97)
6. के. आर. नारायणन (उपराष्ट्रपति: 1992-97 | राष्ट्रपति: 1997-2002)